珠海市香洲区应急管理局政府信息公开

索引号：	11440402782973551W/2020-00092	分类：	其他
发布机构：	珠海市香洲区应急管理局	成文日期：	2020-11-17
名称：	珠海市润星泰电器有限公司压铸1车间“9·3”一般高处坠落事故调查报告		
文号：		发布日期：	2020-11-17
主题词：			

珠海市润星泰电器有限公司压铸1车间“9•3”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2020-11-17 浏览次数：147

珠海市润星泰电器有限公司压铸1车间“9•3”一般高处坠落事故调查报告

2020年9月3日10时43分左右，珠海市前山山星工业城山星一路308-309栋珠海市润星泰电器有公司压铸1车间发生一起高处坠落事故，造成珠海市锦居装饰工程有限公司1名工人死亡。

2020年9月9日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法去规规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局、区住建局、区人社局、区总工会、凤山街道办处、香洲公安分局南溪派出所等单位派员组成的事故调查组，对珠海市润星泰电器有限公司压铸1车“9·3”一般高处坠落事故开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调取证、现场勘查、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、救援处置、人员伤亡和直经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.珠海市润星泰电器有限公司（简称：润星泰公司），《营业执照》统一社会信用代码：4404007398680 94K，法定代表人：张莹，住所：珠海市前山山星工业城山星一路308-309栋。

2.珠海市锦居装饰工程有限公司（简称：锦居公司），《营业执照》统一社会信用代码：4404000651827 65B，法定代表人：王强，住所：珠海市香洲梅华西路1089号4栋3层308室，未取得建筑施工《建筑业企业资质标准》中相关资质。

（二）作业发包及监管情况

受台风影响，润星泰公司部分厂房瓦片损坏，需进行修缮更换。经过报价确认（未签订合同），润星泰公司将厂房修缮作业交由锦居公司承揽，作业内容包含更换彩钢瓦、岩棉板、岩棉板门、防火门、不锈钢门、卷闸门、天花、不锈钢水槽,总价139205元。

润星泰公司与锦居公司签订了《外来单位安全作业确认书》，提出了安全生产的工作要求，指出发生安全事故一切责任由锦居公司承担，并有对锦居公司现场作业情况进行安全巡查。经了解，锦居公司未取得建筑施工《建筑业企业资质标准》中相关资质，但相关法律法规未对修缮作业的资质要求作出明确规定（《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》（国发〔2002〕24号），已取消房屋修善企事业单位资质核准行政审批项目，《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）无房屋修缮资质规定）。

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生经过

2020年8月22日开始，根据锦居公司现场负责人龚国顺安排，锦居公司临时聘请的工人宋立军、黎献超开始在润星泰公司进行更换屋顶瓦片作业。8月24日，因人手不足，又临时聘请了工人郑发贤参与作业。

9月3日8时许，工人宋立军、黎献超、郑发贤在未佩戴安全帽和安全带的情况下，到约11米高的寿1车间屋面上进行更换铁瓦作业，其中宋立军负责从卸货平台楼顶天台将新的铁瓦搬到压铸1车间面，黎献超和郑发贤负责拆除旧的铁瓦并安装新的铁瓦。工作到10时43分左右，黎献超不慎踩穿刚拆余铁瓦位置下方的隔热棉，直接坠落到压铸1车间地面。

（二）应急处置情况

润星泰公司车间工人发现黎献超坠落到地面后，立即拨打120急救电话。11时02分左右，120医护人员到场对黎献超进行抢救，11时40分经医生检查确认，宣布黎献超已经死亡。

事故发生后，香洲区应急管理局、凤山街道办事处、南溪派出所等单位立即赶到现场,开展现场勘查，督促企业做好善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定的要求。

（二）善后情况

凤山街道办、南溪派出所积极开展善后工作，安抚死者家属情绪，未出现因此引发的社会不稳定况。经多次调解，2020年9月23日相关责任方和死者家属签订了调解协议，赔偿死者家属120万

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者黎献超，男，汉族，43岁，湖南省宁乡县人，身份证号码：)12419771*******，是锦居公司临时聘请的工人（未签订劳动合同）。

事故造成直接经济损失120万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

黎献超在约11米高的压铸1车间屋面上作业未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，导致高处坠寸无保护，直接坠落地面致死。

（二）间接原因

锦居公司安排未取得高处作业操作证的员工进行高处作业，未监督员工按照使用规则佩戴、使用全帽、安全带等劳动防护用品，未对从业人员进行安全生产教育和培训，安全生产主体责任落实不立。

（三）事故性质

经调查认定，珠海市润星泰电器有限公司压铸1车间“9·3”一般高处坠落事故属于一般生产安全壬事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对责任单位的责任认定及处理建议

珠海市锦居装饰工程有限公司，安排未取得高处作业操作证的员工进行高处作业，违反了《中华民共和国安全生产法》第二十七条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”的规定；未监督员工按照使用规则佩戴、使用安全安全带等劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条“生产经营单位必须从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩使用”的规定；未对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人，不得上岗作业”的规定，对事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全

产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对珠海市锦居装饰工程有限公司进立案调查，追究其相关法律责任。

锦居公司与临聘人员黎献超没有签订劳动合同，涉嫌违反《中华人民共和国劳动合同法》有关规，建议香洲区人力资源和社会保障部门依法处理。

（二）对责任人员的责任认定及处理建议

1.黎献超，锦居公司临时聘请的工人，安全意识不足，自我防护意识差，未取得高处作业操作证于高处作业，在高处作业时未佩戴劳动防护用品，导致高处坠落时无保护，直接坠落地面致死，对故负有直接责任。因在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.王强，锦居公司法定代表人、主要负责人，履行企业主要负责人职责不到位，未对该公司在润宸公司开展厂房修缮作业进行监督检查，并及时消除未取得高处作业操作证的员工进行高处作业、对从业人员进行安全生产教育和培训的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五）项“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故负有领责任。建议由香洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处条例》等法律法规规定，对王强进行立案调查，追究其相关法律责任。

3.龚国顺，锦居公司现场负责人，现场监管不到位，未监督检查高处作业员工持有高处作业操作和佩戴劳动防护用品情况，对该事故负有管理责任，建议锦居公司按照公司规章制度对其进行处，并将情况报香洲区应急管理局备案。

六、事故防范和整改措施

（一）珠海市锦居装饰工程有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，全开展安全大检查，

梳理公司特种作业人员持证情况，未取得相应资格人员不得从事特种作业；开展安全教育培训和故警示教育，切实提高从业人员的安全知识、安全技能和安全意识；加强危险作业的安全管理，监作业人员正确佩戴使用劳动防护用品，杜绝各类生产安全事故再次发生。

（二）各镇街要组织开展辖区小散工程和零星作业的安全巡查，督促企业加强现场监督管理、落安全生产主体责任：要结合省、市关于开展特种作业操作证专项治理行动的部署，加强辖区企业特作业人员持证情况的检查，严肃查处特种作业人员无证上岗的行为。